

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3345/2541

ตุรุษภา
สำนักงาน ประกัน สังคม

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 8

พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 85

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเนื่องจากมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 บัญญัติให้ นายจ้าง ผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่นใดที่ไม่พอใจคำสั่งของเลขาธิการหรือของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว กรณีของโจทก์เป็นการยื่นอุทธรณ์เกินกำหนดระยะเวลาซึ่งศาลแรงงานได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ในข้อ 2 แล้วซึ่งหากกรณีฟังได้ดังที่จำเลยต่อสู้ โจทก์ย่อมไม่มีอำนาจฟ้องเพราะโจทก์ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 8 วรรคท้าย ได้บัญญัติไว้ ศาลแรงงานจึงควรพิจารณาในประเด็นข้อ 2 ก่อนว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องคดีนี้หรือไม่ แล้วจึงวินิจฉัยในประเด็นข้ออื่นต่อไป การที่ศาลแรงงานวินิจฉัยประเด็นข้ออื่นแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยไม่วินิจฉัยประเด็นเรื่องอำนาจฟ้องของโจทก์ก่อน ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวข้างต้นศาลฎีกายกคำพิพากษาศาลแรงงาน ให้ศาลแรงงานพิจารณาและพิพากษา ใหม่ตามรูปคดี

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติครุพ.ศ. 2488 มีหน้าที่ในการควบคุมดูแลสอดส่องเกี่ยวกับเรื่องการจัดการศึกษาและพิทักษ์สิทธิครู จำเลยเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย มีฐานะเป็นกรมในสังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2533 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มีผลใช้บังคับเป็นผลให้นายจ้างและลูกจ้างที่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่พระราชบัญญัติประกันสังคมกำหนดต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมร่วมกับรัฐบาลฝ่ายละร้อยละ 1.5 ของอัตราค่าจ้างของผู้ประกันตน ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ซึ่งมีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ 30 มีนาคม 2538 โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพและกรณีตาย เป็นผลให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนเพิ่มขึ้นกว่าเดิม เมื่อเปรียบเทียบเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับตามข้อบังคับของโจทก์ที่ได้ใช้บังคับมาก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกันสังคม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ใช้บังคับแล้ว ปรากฏว่าสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ได้รับสวัสดิการในกรณีคลอดบุตรและกรณีตายที่มีอยู่ในปัจจุบันมีอัตราสูงกว่าสิทธิประโยชน์ทดแทนที่จะได้รับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม โจทก์จึงมีสิทธิขอลดส่วนอัตราเงินสมทบในกรณีคลอดบุตรอัตราร้อยละ 0.12 และในกรณีตายอัตราร้อยละ 0.06 ได้ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2537 โดยโจทก์ได้ยื่นขอลดส่วนอัตราเงินสมทบที่จะต้องส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทั้งสองกรณีดังกล่าวเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2539 แต่จำเลยมีคำสั่งไม่ยอมลดส่วนอัตราเงินสมทบทั้งสองกรณี โจทก์จึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ของจำเลยเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2539 แต่คณะกรรมการอุทธรณ์

ของจำเลยมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2539 และโจทก์ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2540 ขอให้บังคับจำเลยลดส่วนอัตราเงินสมทบในกรณีคลอดบุตรในอัตราร้อยละ 0.12 และในกรณีตายในอัตราร้อยละ 0.06 จากอัตราเงินสมทบร้อยละ 1.5 ที่โจทก์และเจ้าหน้าที่ (ลูกจ้าง) ของโจทก์จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน โดยให้โจทก์และเจ้าหน้าที่ (ลูกจ้าง) ของโจทก์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายเงินสมทบในส่วนนี้

จำเลยให้การว่า มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ได้บัญญัติว่า นายจ้าง ผู้ประกันตนหรือบุคคลอื่นใดที่ไม่พอใจคำสั่งของเลขาธิการหรือของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวกรณีของโจทก์ได้ยื่นคำขอลดส่วนอัตราเงินสมทบโดยยืนยันจะจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 0.44 ตามหนังสือที่ อค 10/1830 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2538 พร้อมแบบคำขอลงวันที่ 31 มีนาคม 2538 และสำนักงานประกันสังคมได้พิจารณาคำขอดังกล่าวแล้วมีคำสั่งตามหนังสือที่ รส 0704/ว.0207 ลงวันที่ 21 เมษายน 2538 แจ้งให้โจทก์ทราบว่าจะไม่ได้รับการลดส่วนอัตราเงินสมทบและมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 0.26 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2538 เป็นต้นไปซึ่งโจทก์ได้มีหนังสือที่ อค 10/2130 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2538 ตอบรับทราบผลการพิจารณาของสำนักงานประกันสังคมตามหนังสือฉบับดังกล่าวแล้ว ถ้าโจทก์ไม่พอใจคำสั่งของสำนักงานประกันสังคมก็ชอบที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ได้ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งนั้นแต่โจทก์มีหนังสือที่ อค 10/602 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2539 ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2539 จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์เกินกำหนดระยะเวลาตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกันสังคมเป็นผลให้คำสั่งของสำนักงานประกันสังคมเป็นที่สุด คำวินิจฉัยของคณะ

กรรมการอุทธรณ์ที่ 1134/2539 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2539 ที่ให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ จึงชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ไม่มีสิทธินำคดีขึ้นสู่ศาล และให้การต่อสู้คดีอีกหลาย ประการ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

วันนัดสืบพยานโจทก์ จำเลยขอสละประเด็นเรื่องฟ้องเคลือบคลุมและโจทก์ จำเลยแถลงรับข้อเท็จจริงดังนี้ ในเรื่องค่าทำศพ โจทก์มีระเบียบเรื่องเงินช่วยเหลือในการทำศพ พ.ศ. 2503 หมวด 3 ข้อ 11(ก) และ (ข) ส่วนระเบียบองค์การค้ำของครู สภาเรื่อง ช่วยเหลือในการจัดทำศพ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2538 ข้อ 3(8) เป็นระเบียบที่ออก ภายหลังพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 จำเลยมีกฎกระทรวง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2538 ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กรณีคลอดบุตร จำเลยให้สวัสดิการในกรณีคลอดบุตร โดยมีหลักเกณฑ์และอัตรา สำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรรายละ 4,000 บาท และพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 มาตรา 67 ให้เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรอีกในอัตรา ร้อยละห้าสิบของค่าจ้างเป็นเวลา 90 วัน โจทก์มีระเบียบองค์การค้ำของครูสภาว่า ด้วยการจ่ายเงินสวัสดิการเจ้าหน้าที่องค์การค้ำของครูสภาช่วยเหลือในการคลอดบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523 ลงวันที่ 3 กันยายน 2523 ข้อ 2 ระบุว่าเจ้าหน้าที่องค์การค้ำ ของครูสภาขอรับเงินช่วยเหลือจะได้รับความช่วยเหลือในการคลอดบุตร 500 บาท ต่อบุตร 1 คน สำหรับผู้ที่มีบุตรไม่เกิน 3 คน สำหรับเรื่องอุทธรณ์ โจทก์ได้แจ้งจาก จำเลยตามหนังสือสำนักงานประกันสังคมที่ รส 0704/ว.0207 ลงวันที่ 21 เมษายน 2538 กับหนังสือที่ รส 0704/3116 ลงวันที่ 25 เมษายน 2539 ซึ่งจำเลยยืนยันว่า โจทก์จะต้องนำส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 0.62 ตั้งแต่เงินสมทบของค่าจ้างเดือน เมษายน 2538 เป็นต้นไป แต่โจทก์ขอ นำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตรา เดิมคือ อัตราร้อยละ 0.44 ไปก่อน ตามหนังสือที่ อค 10/2130 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2530 (ที่ถูกต้องจะเป็น 2538) โดยโจทก์ยืนยันอีกครั้งหนึ่งตามหนังสือที่

ออก 70(3/28) ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2539 โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
อุทธรณ์ สำนักงานประกันสังคม ตามหนังสือที่ ออก 10/602 ลงวันที่ 14 สิงหาคม
2539 จำเลยได้ออกประกาศของคณะกรรมการประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธี
การ และเงื่อนไขการลดส่วนอัตราเงินสมทบเกี่ยวกับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพ กรณีคลอดบุตร และกรณีตาย พ.ศ. 2534ฉบับ
ลงวันที่ 23 มกราคม 2534 ตามเอกสารหมาย จ.1 จำเลยมีเงื่อนไขในการให้สิทธิ
ประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ราชบัญญัติประกันสังคม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 เกี่ยวกับกรณีคลอดบุตรกรณี
ทุพพลภาพกรณีตาย ตามเอกสารหมาย จ.2 โจทก์มีระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงิน
สวัสดิการเจ้าหน้าที่องค์การค้ำของคุรุสภาช่วยเหลือในการคลอดบุตร (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2523 ตามเอกสารหมาย จ.3 และแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการคลอดบุตร
(ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2538 ตามเอกสารหมาย จ.4โจทก์มี
ข้อบังคับว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่องค์การค้ำของคุรุสภาเกี่ยวกับการคลอดบุตร
และค่าทำศพ พ.ศ. 2538 ฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม 2539 ตามเอกสารหมาย จ.5
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินบำเหน็จเงินทำขวัญและเงินช่วยเหลือในการทำศพเจ้า
หน้าที่คุรุสภา พ.ศ. 2503 ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2503 จนปัจจุบัน
ตามเอกสารหมาย จ.6 ระเบียบองค์การค้ำของคุรุสภาว่าด้วยการทำงานของเจ้า
หน้าที่องค์การค้ำของคุรุสภา(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2534 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2534 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องให้สามีสามารถลาเพื่อดูแลภรรยาที่คลอดบุตรได้ตาม
เอกสารหมาย จ.7 ระเบียบองค์การค้ำของคุรุสภาว่าด้วยการจ่ายเงินสวัสดิการเจ้า
หน้าที่องค์การค้ำของคุรุสภาช่วยเหลือในการจัดการศพ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538 ลงวัน
ที่ 27 กันยายน 2538 ตามเอกสารหมาย จ.8 พระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ.
2533 มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 มี
ผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2538 เป็นต้นไป หลังจากพระราชบัญญัติประกัน

สังคม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2537 มีผลใช้บังคับแล้ว จำเลยได้มีหนังสือลงวันที่13 กุมภาพันธ์ 2538 ถึงโจทก์ เรื่อง การลดอัตราส่วนอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โจทก์ได้รับแล้วตามเอกสารหมายเลข.1ต่อมาโจทก์ได้มีหนังสือลงวันที่ 31 มีนาคม 2538 ถึงจำเลยอ้างว่าสิทธิประโยชน์ในเรื่องการคลอดบุตร และการตายของโจทก์นั้นได้จัดสวัสดิการให้สูงกว่าที่กฎหมายดังกล่าวกำหนด จึงประสงค์ขอลดส่วนอัตราเงินสมทบประเภทคลอดบุตรและการตายตามเอกสารหมายเลข.2 จำเลยได้มีหนังสือลงวันที่ 21 เมษายน2538 ถึงโจทก์แจ้งผลการพิจารณาเรื่องการขอลดส่วนอัตราเงินสมทบว่าโจทก์ไม่ได้รับการลดอัตราเงินสมทบในกรณีคลอดบุตรและตายต่อไป ตามเอกสารหมายเลข.3 โจทก์มีหนังสือลงวันที่ 24พฤษภาคม 2538 ถึงจำเลยแจ้งว่าโจทก์ขอส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่จำเลยตามอัตราเดิมคือ ร้อยละ 0.44 ไปก่อนจนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลในเรื่ององค์การคำของคุรุสภาเป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่ ตามเอกสารหมายเลข.4 โจทก์มีหนังสือลงวันที่ 29 มีนาคม 2539 เรื่องนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพิ่มเติม โดยอ้างว่าโจทก์ให้สิทธิประโยชน์แก่พนักงานของโจทก์เรื่อง การคลอดบุตรและการตายสูงกว่าของจำเลย โจทก์จึงไม่ต้องส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 0.62 ตามที่จำเลยแจ้ง ตามเอกสารหมายเลข.5 จำเลยได้มีหนังสือลงวันที่ 25 เมษายน 2539ถึงโจทก์ยืนยันว่าให้โจทก์ส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 0.62ของค่าจ้างตั้งแต่เดือนเมษายน 2538 เป็นต้นไป ตามเอกสารหมายเลข.6 โจทก์ได้ทำหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของจำเลยลงวันที่14 สิงหาคม 2539 ตามเอกสารหมายเลข.7 จำเลยได้มีคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ ที่ 1134/2539 ให้ยกอุทธรณ์โจทก์ตามเอกสารหมายเลข.8 จำเลยมีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร ฉบับลงวันที่ 30 มีนาคม 2538 ซึ่งกำหนดให้จ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายกรณีคลอดบุตรแก่ผู้ประกันตนในอัตรา 4,000 บาท ต่อการคลอด 1 ครั้งสำหรับการคลอดบุตรของผู้ประกันตนหรือภรรยาของผู้ประกันตนหรือหญิงซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภรรยากับผู้ประกันตนโดย

เปิดเผยตามเอกสารหมายเลข 9 และจำเลยมีประกาศคณะกรรมการประกันสังคมเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดส่วนอัตราเงินสมทบเกี่ยวกับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพ กรณีคลอดบุตร และกรณีตาย พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18 มีนาคม 2534 ซึ่งกำหนดว่าเมื่อสำนักงานประกันสังคมได้ส่งลดส่วนอัตราเงินสมทบไปแล้ว ปรากฏในภายหลังว่าสวัสดิการที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างอันเป็นเหตุให้ลดส่วนอัตราเงินสมทบนั้น นายจ้างมิได้จ่ายให้ลูกจ้างทุกคนให้ถือว่าสวัสดิการนั้นมีไม่สูงกว่าประโยชน์ทดแทนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และให้เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมสั่งยกเลิกคำสั่งยกเลิกคำสั่งลดส่วนอัตราเงินสมทบได้ ตามเอกสารหมายเลข 10

ศาลแรงงานกลางเห็นว่า ข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะวินิจฉัยคดีได้ จึงมีคำสั่งสืบพยานแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องและยกประเด็นในข้อที่ 4 ขึ้นวินิจฉัยก่อน โดยฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์มีระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสวัสดิการเจ้าหน้าที่องค์การค้ำของครูสภาช่วยเหลือในการคลอดบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523 ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2523 ตามเอกสารหมายเลข 3 ซึ่งให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของโจทก์กรณีคลอดบุตรโดยจ่ายเงินช่วยเหลือการคลอดบุตรครั้งละ 500 บาท ต่อบุตร 1 คน สำหรับผู้ที่มีบุตรไม่เกิน 3 คน ซึ่งเป็นสิทธิต่ำกว่าสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากจำเลย ต่อมาวันที่ 25 ธันวาคม 2538 โจทก์ได้ออกระเบียบองค์การค้ำของครูสภาว่าด้วยการทำงานของเจ้าหน้าที่องค์การค้ำของครูสภา (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2538 ข้อ 24 กำหนดว่าการลาคลอดบุตร ให้มีสิทธิลาคลอดบุตรก่อนและหลังวันคลอดบุตรรวมกันโดยได้รับค่าจ้างไม่เกิน 90 วัน โดยให้นำใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งมาแสดง การนับวันลาคลอดบุตรไม่นับวันลา รวมกับวันลาอื่น ๆ และให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการลาป่วยโดยอนุโลม แต่ให้นับวันหยุดทุกชนิดในระหว่างวันลาคลอดบุตรเป็นเวลาคลอดบุตรการแท้งบุตรถือเป็นการลาคลอดบุตร ตามเอกสารหมายเลข 4 และวันที่ 29 มีนาคม 2539 โจทก์ได้ออกข้อบังคับองค์การค้ำของครูสภาว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้า

หน้าที่องค์การการค้าของคุรุสภาเกี่ยวกับค่าคลอดบุตรและค่าทำศพ พ.ศ. 2538 ข้อ 4 กำหนดว่า ในกรณีเจ้าหน้าที่ขององค์การการค้าของคุรุสภาคลอดบุตร องค์การการค้าของคุรุสภาจะช่วยเหลือค่าคลอดบุตรเป็นเงิน 4,000 บาท ต่อบุตร 1 คนสำหรับผู้มีบุตรไม่เกิน 4 คน ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์เท่ากับของจำเลย นอกจากนี้โจทก์ยังมีระเบียบองค์การการค้าของคุรุสภาว่าด้วยการทำงานของเจ้าหน้าที่องค์การการค้าของคุรุสภา(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2534 ข้อ 24/1 กำหนดให้สามีเจ้าหน้าที่ของโจทก์ที่ลาคลอดบุตรลาไปเพื่อดูแลภรรยาคลอดบุตรได้ครั้งละ 3 วันทำงานต่อเนื่องกัน ตามเอกสารหมายเลข จ.8 ส่วนค่าทำศพนั้นโจทก์มีระเบียบคุรุสภาว่าด้วยการจ่ายเงินบำเหน็จ เงินทำขวัญและเงินช่วยเหลือในการทำศพเจ้าหน้าที่คุรุสภา พ.ศ. 2503 ข้อ 11 กำหนดว่าในกรณีเจ้าหน้าที่คุรุสภาถึงแก่กรรม ให้จ่ายเงินช่วยเหลือในการทำศพ (ก) จ่ายให้ในเดือนที่ถึงแก่กรรมเต็มเดือน (ข) จ่ายเงินช่วยเหลือให้เท่ากับค่าจ้างเต็มเดือน 2 เดือน ตามเอกสารหมายเลข จ.7 ต่อมาวันที่ 27 กันยายน 2538 โจทก์ได้ออกระเบียบองค์การการค้าของคุรุสภาว่าด้วยการจ่ายเงินสวัสดิการเจ้าหน้าที่องค์การการค้าของคุรุสภาช่วยเหลือในการจัดการศพ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538 ข้อ 18 ให้จ่ายเงินช่วยเหลือในการทำศพศพละ 5,000 บาท ตามเอกสารหมายเลข จ.9 ต่อมาวันที่ 29 มีนาคม 2539 โจทก์ได้ออกข้อบังคับขององค์การการค้าของคุรุสภาว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่องค์การการค้าของคุรุสภาเกี่ยวกับการคลอดบุตรและค่าทำศพ พ.ศ. 2538 ข้อ 5 ว่า ให้จ่ายเงินช่วยเหลือค่าทำศพเป็นเงิน 20,000 บาท ตามเอกสารหมายเลข จ.5 ถือได้ว่า ระเบียบให้สวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ของโจทก์เพิ่มเติมตามเอกสารหมายเลข จ.4 จ.5 และ จ.9 ซึ่งเป็นข้อบังคับกำหนดให้สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ เรื่อง ค่าคลอดบุตรและค่าทำศพสูงกว่าสิทธิประโยชน์ของจำเลยนั้นได้ประกาศใช้หลังจากพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2538 แล้ว จึงมิใช่สวัสดิการที่นายจ้างได้จัดให้มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 มีผลใช้บังคับไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะขอลดหรืองดส่วนอัตราเงินสมทบตามมาตรา 55

แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533 ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นอื่นต่อไป
พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ที่จำเลยให้การว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง
เนื่องจากมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 บัญญัติว่า นายจ้างผู้ประกันตน
หรือบุคคลอื่นใดที่ไม่พอใจคำสั่งของเลขาธิการหรือของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ได้ภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว กรณีของโจทก์ได้ยื่นคำขอลดส่วน
อัตราเงินสมทบโดยยืนยันจะจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 0.44 ตามหนังสือที่ อค
10/1830 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2538 และสำนักงานประกันสังคมได้พิจารณาคำขอตั้ง
กล่าวแล้วมีคำสั่งตามหนังสือที่ รส 0704/ว.0207 ลงวันที่ 21 เมษายน 2538 แจ้งให้
โจทก์ทราบว่าจะไม่ได้รับการลดส่วนอัตราเงินสมทบและมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบในอัตรา
ร้อยละ 0.62 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2538 เป็นต้นไป โจทก์ได้มีหนังสือที่ อค 10/2130
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2538 ตอบรับทราบผลการพิจารณาของสำนักงานประกัน
สังคมแล้ว ถ้าโจทก์ไม่พอใจคำสั่งของสำนักงานประกันสังคมก็ชอบที่จะยื่นอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่รับทราบคำสั่งนั้น แต่โจทก์
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2539 ตามหนังสือที่ อค
10/602 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2539 จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์เกินกำหนดระยะเวลา ซึ่ง
ข้อต่อสู้ดังกล่าวของจำเลยศาลแรงงานกลางได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ในข้อ
2 ตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2540 แล้ว ดังนั้น หากกรณี
เป็นดังที่จำเลยต่อสู้ โจทก์ย่อมไม่มีอำนาจฟ้องเพราะโจทก์ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอน
ดังที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา

8 วรรคท้ายบัญญัติไว้ อาศัยเหตุนี้ศาลฎีกาเห็นว่าศาลแรงงานกลางควรพิจารณาใน ประเด็นข้อ 2 ก่อนว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องคดีนี้หรือไม่ แล้วจึงวินิจฉัยในประเด็นข้อ อื่นต่อไป การที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยประเด็นข้อ 4 โดยไม่วินิจฉัยประเด็นข้อ 2 ก่อน ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวข้างต้น

พิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้ศาลแรงงานกลางพิจารณาและ พิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(อำนวยการ หมวดเมือง-พรชัย สมรรถเวช-กมล เพียรพิทักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>